

Modulo 4 – I reati informatici

Unità Didattica 1 – La nozione di reato informatico

Lezione 1 - Introduzione: l'emersione dei “reati informatici”

Nel diritto penale moderno, l'emergere delle tecnologie informatiche ha posto una sfida concettuale e normativa inedita: **quella di identificare, definire e disciplinare i reati che si servono dell'informatica o che aggrediscono l'informatica stessa**. Tuttavia, il termine “reato informatico” non ha una definizione univoca né nel diritto italiano né a livello internazionale. Si tratta di una nozione fluida, in continua evoluzione, e non riconducibile a una tipologia codificata nei testi normativi tradizionali.

I tentativi dottrinali di definizione sono numerosi. Richiamiamo tre prospettive frequenti:

- 1. Reato informatico come illecito che richiede conoscenze informatiche per la sua realizzazione.** Questa definizione pone l'accento sulla *competenza tecnica dell'autore* del reato, ma risulta limitante: esclude una vasta gamma di reati che possono essere commessi con strumenti informatici anche da soggetti privi di competenze elevate (come phishing o furto d'identità digitale tramite social engineering).
- 2. Reato informatico come qualsiasi illecito che comporta il coinvolgimento di un elaboratore.** È una visione troppo estesa e vaga: qualsiasi reato commesso usando un PC o uno smartphone – anche una semplice truffa via e-mail – finirebbe per essere definito “informatico”, perdendo ogni specificità.
- 3. Reato informatico come illecito in cui il computer interviene come strumento o oggetto dell'azione criminosa.** Questa è la definizione più diffusa e accettata: tiene conto del fatto che il mezzo informatico può essere **sia il veicolo dell'offesa (strumento), sia il bersaglio della stessa (oggetto)**. Tuttavia, anche questa definizione richiede precisazioni.

Ne deriva che parlare di “reato informatico” non significa riferirsi a una categoria giuridica autonoma e strutturata, ma a un insieme eterogeneo di condotte che si manifestano **mediante, contro o attraverso strumenti informatici**. Il contesto tecnologico, dunque, funge da cornice e da catalizzatore di nuove forme delittuose.

Tipologie di reati informatici: la classificazione empirica

Per facilitare l'inquadramento fenomenologico, proponiamo una tipologia funzionale che raggruppa le principali modalità di aggressione legate all'uso delle tecnologie digitali. Sebbene non codificata, questa classificazione ha valore operativo, soprattutto per chi studia **sicurezza informatica** e deve saper riconoscere le tecniche e gli obiettivi delle condotte illecite.

1. Manipolazione di dati

Consiste nell'interferire con il sistema di elaborazione elettronica dei dati per ottenere vantaggi indebiti. Tipico è il caso di chi modifica il contenuto di un database per attribuirsi fondi, alterare i risultati di una gara o truccare i saldi bancari. È una condotta che **mina l'affidabilità e l'integrità dei dati**, due pilastri della sicurezza informatica.

2. Sabotaggio informatico

In questo caso l'obiettivo è **distruggere o compromettere il funzionamento del sistema** o dei suoi componenti. Il sabotaggio può consistere nella cancellazione di software, nella distruzione di hardware, nell'inserimento di codice malevolo (malware, ransomware), oppure nell'interruzione del funzionamento della rete. Ha ricadute gravissime soprattutto nei contesti industriali, militari o sanitari.

3. Spionaggio informatico

Comporta l'accesso abusivo o la sottrazione di informazioni riservate, spesso protette da segreti industriali o commerciali. È una condotta tipica dei contesti di concorrenza sleale, ma può avere anche finalità politiche o militari. L'informatica ha reso lo spionaggio più accessibile e meno visibile, grazie all'uso di trojan, keylogger e backdoor.

4. Furto di tempo di CPU

È una figura di reato oggi superata nella pratica, ma importante nella **storia del diritto penale informatico**. Riguardava l'uso non autorizzato dei **mainframe**, i grandi calcolatori centrali diffusi tra gli anni '60 e '80, impiegati da enti pubblici e grandi aziende. Il loro utilizzo veniva **affittato in base al tempo di elaborazione**. Appropriarsi di questi cicli computazionali per scopi privati significava **danneggiare economicamente il titolare del sistema**, anche se senza sottrazione fisica. Oggi questo concetto rivive in forme moderne come il *cryptojacking*, dove gli attaccanti usano di nascosto la CPU di un sistema per "minare" criptovalute.

Il Consiglio d'Europa e la Raccomandazione R(89)9

Nel 1989, il **Consiglio d'Europa** interviene con la **Raccomandazione R(89)9**, che rappresenta uno dei primi tentativi di armonizzare a livello europeo le risposte penali ai reati informatici. Essa propone due elenchi di reati:

Lista minima (obbligatoria):

Contiene le condotte considerate **necessariamente meritevoli di sanzione penale**:

- Frode informatica
- Falso in documenti informatici
- Danneggiamento di dati o programmi
- Sabotaggio informatico
- Accesso non autorizzato a un sistema informatico
- Intercettazione illecita di comunicazioni informatiche
- Riproduzione illecita di software protetti
- Copia non autorizzata di topografie di prodotti a semiconduttori

Lista facoltativa (discrezionale):

Racchiude reati la cui punibilità è **lasciata alla discrezionalità dei singoli ordinamenti**:

- Alterazione di dati o programmi
- Spionaggio informatico
- Uso non autorizzato di elaboratori o programmi

Questa distinzione riflette le diverse sensibilità legislative, ma anche la necessità di identificare un **nucleo minimo di tutela penale uniforme**.

Il reato informatico come nuova forma di aggressione a beni tradizionali

Una definizione più funzionale e sistemica considera il reato informatico non come nuova specie, ma come **nuovo modo di attaccare beni già protetti** dal diritto penale. In altri termini, è la **tecnologia a cambiare**, non il **bene giuridico** tutelato.

Esempi di aggressioni a:

- **Patrimonio** → frodi bancarie online
- **Persona** → diffusione non consensuale di immagini intime (revenge porn)
- **Fede pubblica** → contraffazione di certificati digitali
- **Proprietà intellettuale** → pirateria di software, musica o contenuti digitali, violando i diritti di esclusiva sulle opere dell'ingegno

In questo senso, l'informatica rappresenta una **nuova modalità di offesa**, che richiede strumenti normativi e investigativi aggiornati.

Il Congresso AIDP (Rio de Janeiro, 1994): nuovi scenari

Durante il **XV Congresso dell'AIDP**, i giuristi di tutto il mondo riflettono sulle nuove frontiere del crimine digitale. Vengono segnalate due condotte emergenti:

- **Commercio di codici di accesso illeciti** e strumenti per accedere a sistemi protetti
- **Diffusione di virus e malware**

Per la prima volta si propone anche di valutare la **punibilità delle condotte colpose**, non solo dolose. È un cambio di prospettiva: chi provoca un danno informatico **per negligenza o imprudenza** – ad esempio non aggiornando i sistemi o trascurando le misure di sicurezza – potrebbe rispondere penalmente, soprattutto se riveste ruoli di responsabilità.

La Convenzione di Budapest (2001): il primo trattato globale

La **Convenzione sul Cybercrime** (Budapest, 2001) è il primo trattato internazionale specificamente volto a contrastare la criminalità informatica. Distinzione centrale:

Reati contro dati e sistemi:

- Accesso abusivo
- Intercettazione illecita
- Danneggiamento
- Sabotaggio
- Commercio di strumenti di attacco (es. password, exploit tool)

Reati informatici propri:

- Falsità documentale digitale
- Frode informatica

La Convenzione mira anche a promuovere la **cooperazione giudiziaria transnazionale**, essenziale in un campo in cui l'offesa può partire da un Paese e colpire un altro in pochi secondi.

Esclusioni importanti: cosa non è reato informatico?

Non tutto ciò che avviene “sul web” è un reato informatico:

- Le **violazioni della privacy** rientrano nel Codice della privacy e in norme settoriali, non nel codice penale informatico.
- I **reati comuni commessi via Internet** (diffamazione, minacce, estorsione) restano tali, sebbene aggravati dal mezzo telematico.

La **dimensione digitale** è rilevante ma **non sufficiente**: è il ruolo dell'informatica nell'azione (strumento/oggetto) a determinare la natura informatica del reato.

Conclusioni: punti fermi da ricordare

1. **Non esiste una definizione unica e condivisa** a livello internazionale di “reato informatico”.
2. Esiste però un **consenso diffuso** su quali condotte meritino sanzione penale.
3. I reati informatici si distinguono per la loro **modalità tecnica**, non per il fatto che siano realizzati su Internet.
4. La **tutela penale** si estende a beni tradizionali, ma richiede nuovi strumenti per nuove minacce.

Ricordate: non basta che un reato sia commesso “online” perché sia un “reato informatico”. Ciò che conta è **il ruolo attivo dell'informatica** nell'offesa giuridica.

Unità Didattica 2 – La legislazione Italiana

Lezione 1 - La legge 547/1993: l'ingresso dei reati informatici nel codice penale italiano

Con la **Legge 23 dicembre 1993, n. 547**, il legislatore italiano compie un'operazione cruciale: **integra il Codice Penale con una serie di norme specificamente dedicate ai reati informatici**. È un passaggio epocale: fino ad allora, i giuristi cercavano di far rientrare i crimini digitali nelle fattispecie tradizionali (truffa, danneggiamento, violazione di domicilio...), forzando concetti nati in un contesto analogico.

La legge 547/1993 è ispirata:

- Alla **Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1989**, che delineava una “lista minima” di reati informatici da recepire nei singoli ordinamenti;
- Ai **suggerimenti dell'AIDP**, l'Associazione Internazionale di Diritto Penale, che aveva anticipato i rischi legati alla digitalizzazione.

Una particolarità intelligente del legislatore italiano fu la **collocazione strategica delle nuove fattispecie**: invece di creare una “sezione informatica” a parte, le nuove norme vennero **inserite accanto ai reati tradizionali** che tutelano gli stessi beni giuridici, aggiornandone l'ambito di applicazione in chiave tecnologica.

I reati informatici nel Codice Penale: la struttura tematica

Per comprendere come si articola la riforma del '93, possiamo suddividere le nuove fattispecie **in base al bene giuridico aggredito**. È un criterio sistematico, utile per lo studio e per l'analisi forense.

1. Delitti contro il patrimonio

Qui il bene tutelato è il patrimonio economico, che può essere compromesso attraverso **attacchi diretti ai dati e ai sistemi**.

- **Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici**
Introdotta per sanzionare chiunque distrugga, deteriori o renda inutilizzabile un sistema informatico o telematico. È un'estensione logica del danneggiamento tradizionale, applicato però all'infrastruttura informatica.
- **Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi infetti**
Riguarda la creazione, diffusione o messa a disposizione di malware, virus o programmi destinati a danneggiare o interrompere i sistemi. È una norma strategica

nel contrasto alla criminalità informatica organizzata.

- **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica**

Punisce chi ottiene un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico. È la norma madre dei reati “di manipolazione” (modifica di dati, alterazione di istruzioni software, truffe digitali, ecc.).

► **Nota storica:** l’abuso di carte di pagamento elettroniche, inizialmente regolato dalla **Legge 197/1991**, è confluito in questo articolo. Oggi include anche fenomeni come il phishing o l’uso fraudolento di carte clonate.

2. Delitti contro la persona

Qui il focus si sposta sulla **tutela della riservatezza** – dei dati personali e delle comunicazioni – che in ambito digitale è continuamente minacciata.

- **Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico**

Norma fondamentale. Punisce chi si introduce in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. È un reato “di ingresso” che si consuma anche solo con l’accesso, indipendentemente dai danni causati.

- **Art. 615-quater c.p. – Diffusione di codici di accesso**

Colpisce chi comunica o sottrae credenziali di accesso a sistemi protetti. La ratio è prevenire intrusioni tramite “prestito” o vendita di password.

- **Art. 621 c.p. – Rivelazione di segreti contenuti in documenti informatici**

Estende la tutela dei segreti (familiare, aziendale, personale) anche ai documenti in formato digitale.

- **Art. 616 c.p. – Violazione di corrispondenza informatica**

Estende al mondo digitale la tutela della corrispondenza (es. e-mail). Si punisce chi intercetta, apre, o diffonde comunicazioni telematiche riservate.

- **Art. 617-quater e quinquies c.p. – Intercettazione illecita di comunicazioni informatiche**

Questi articoli puniscono l’intercettazione abusiva di comunicazioni elettroniche (tra computer, via internet, ecc.), anche tramite trojan o sniffer. Sono reati estremamente gravi per la tutela della privacy e della sicurezza aziendale.

3. Delitti contro la fede pubblica

Qui si tutelano l'autenticità e l'affidabilità di **documenti e comunicazioni**, fondamentali nella società dell'informazione.

- **Art. 617-sexies c.p. – Falsificazione di comunicazioni informatiche**
Colpisce chi altera i contenuti delle comunicazioni digitali, modificandole durante la trasmissione o prima della ricezione.
 - **Art. 491-bis c.p. – Falsità in documenti informatici**
Riconosce espressamente il **valore probatorio dei documenti informatici** (cioè la loro validità legale al pari di quelli cartacei).
Il legislatore stabilisce che, se la falsità riguarda un documento informatico, si applicano le stesse norme che valgono per gli atti pubblici o privati cartacei.
► **Definizione legale:** per documento informatico si intende ogni supporto digitale contenente dati o informazioni con efficacia probatoria, o programmi destinati a elaborarli.
-

4. Delitti contro l'ordine pubblico

- **Art. 420, comma 2 c.p. – Attentato a sistemi informatici di pubblica utilità**
Norma di altissimo impatto, perché riguarda **infrastrutture critiche**: ospedali, trasporti, reti energetiche, banche dati della Pubblica Amministrazione.
La pena base (da 1 a 4 anni) si applica a chi **danneggia, distrugge o compromette sistemi informatici pubblici**, oppure i dati e i programmi che contengono.
Se dal fatto deriva una vera **interruzione del servizio o danno effettivo**, la pena sale a **3–8 anni di reclusione**.
► In epoca di cyberwarfare e minacce ibride, questa norma assume un'importanza cruciale per la **cybersecurity nazionale**.
-

Conclusioni: l'impatto sistemico della Legge 547/1993

La Legge 547/1993 rappresenta una **pietra miliare per il diritto penale italiano**. Essa:

1. **Introduce nuove figure di reato** esplicitamente legate all'informatica, colmando un vuoto normativo che rendeva difficile sanzionare molte condotte digitali.
2. **Sistema le nuove norme accanto a quelle tradizionali**, mantenendo la coerenza interna del Codice Penale.

3. **Aggiorna la definizione giuridica di "documento"**, includendo quelli digitali con pieno valore probatorio.

Questa legge ha dunque avviato il percorso di **adattamento dell'ordinamento penale alla rivoluzione informatica**, ponendo le basi per tutte le evoluzioni successive, inclusi il Codice Privacy, la disciplina sul cybercrime e il recepimento della Convenzione di Budapest.

Unità Didattica 2 – La legislazione Italiana

Lezione 2 - La riforma del 2008: la legge n. 48 e l'attuazione della Convenzione di Budapest

Nel 2008, l'Italia compie un secondo passo fondamentale nel percorso di costruzione di un diritto penale informatico moderno, ratificando con la **Legge 18 marzo 2008, n. 48** la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, siglata a **Budapest nel 2001**.

- **Contesto storico:** La Convenzione di Budapest fu il primo trattato internazionale specificamente volto a contrastare la criminalità informatica transnazionale. Redatta congiuntamente da Paesi europei, USA, Canada e Giappone, mira a uniformare i reati informatici e a rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale.

Con la legge di attuazione italiana, il legislatore **modifica e aggiorna le norme introdotte nel 1993 con la legge n. 547**, integrando il codice penale con **nuove figure di reato**. Due sono i fronti principali della riforma:

1. **Ampliamento dei reati contro la fede pubblica**, soprattutto in materia di documenti e firme elettroniche.
 2. **Riorganizzazione della tutela del patrimonio informatico**, con un nuovo assetto dei reati di danneggiamento.
-

Reati contro la fede pubblica: la nuova era digitale

a) Falsità in documenti informatici – art. 491-bis c.p.

Il legislatore aggiorna l'articolo **491-bis**, già introdotto nel 1993, con una definizione **più precisa e tecnica** del *documento informatico*, chiarendo che le falsificazioni digitali **devono essere trattate penalmente al pari delle falsità in atti pubblici o privati**.

- **Significato normativo:** "Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private."

Questa disposizione è fondamentale perché **equipara il valore giuridico di un documento digitale a quello cartaceo**, purché abbia "efficacia probatoria".

- **Nota tecnica:** un *documento ha efficacia probatoria* quando è idoneo a costituire **mezzo di prova** in un processo. Un file firmato digitalmente (es. PDF con firma qualificata) ha tale valore.
-

b) Nozione di documento informatico – art. 1 lett. p CAD

Per chiarire cosa si intenda esattamente per *documento informatico*, la legge richiama la definizione contenuta nel **Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005)**:

"Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

- In altre parole, è qualsiasi file, record o output digitale **dotato di significato giuridico**, usabile per attribuire diritti, doveri o responsabilità.
-

c) Reati in materia di firma elettronica

L'evoluzione della tecnologia ha reso sempre più centrale l'utilizzo della **firma elettronica** (ovvero l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione), che può assumere varie forme: semplice, avanzata, o qualificata. La riforma introduce due nuovi articoli penali per tutelare l'affidabilità del sistema di firma elettronica:

Art. 495-bis c.p. – Falsa dichiarazione al certificatore

"Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a un anno."

□ Questo reato tutela la **fase di identificazione**: dichiarare il falso al provider di firma (es. Aruba, Infocert) equivale a **fornire false generalità alla pubblica amministrazione**, con effetti gravi sull'affidabilità del sistema di identificazione digitale.

Art. 640-quinquies c.p. – Frode del certificatore

“Il soggetto che presta servizi di certificazione, il quale, per ottenere un ingiusto profitto o arrecare danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”

□ In questo caso è **il certificatore stesso a diventare autore del reato**, se rilascia certificati in modo fraudolento o senza i necessari controlli. La norma ha funzione **di garanzia sistemica**, perché protegge l'intero ecosistema di fiducia alla base dell'identità digitale.

Reati di danneggiamento informatico: il nuovo assetto

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la **reformulazione completa del sistema di tutela penale contro il danneggiamento dei sistemi informatici**. Viene abbandonata la vecchia logica “generica” e si passa a una **differenziazione in base alla gravità e all'interesse pubblico dell'oggetto colpito**.

a) Articoli coinvolti:

- **Art. 635-bis** – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
- **Art. 635-ter** – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- **Art. 635-quater** – Danneggiamento con finalità di interruzione o ostacolo a servizi pubblici
- **Art. 635-quinquies** – Danneggiamento con strumenti pericolosi o in contesto terroristico

□ Ogni articolo introduce **una soglia crescente di gravità**, come avviene in altri ambiti penali (es. lesioni personali). L'obiettivo è **proporzionare la sanzione all'interesse leso**.

b) Abrogazione dell'art. 420 comma 2 e 3 c.p.

La riforma **abroga la fattispecie di attentato a sistemi di pubblica utilità**, poiché **sostituita da norme più specifiche e sistemiche** nei nuovi articoli 635. Questa scelta elimina una disposizione ormai considerata **ridondante**.

c) Modifica dell'art. 615-quinquies – Programmi infetti

La norma sulla **diffusione di software dannoso** viene aggiornata per **includere anche strumenti di hacking**, come exploit kit o script automatici per il brute-force. La formula è ampliata per includere:

- Creazione
- Diffusione
- Messa a disposizione
- Commercio

□ Questo adegua la norma al **cybercrime moderno**, in cui esiste un vero e proprio *mercato nero digitale* per tool offensivi, venduti in darknet o forum clandestini.

Conclusione: la nuova maturità del diritto penale informatico

Con la **Legge 48/2008**, il diritto penale italiano **entra finalmente nella sua fase “matura”** in ambito informatico. I risultati principali sono:

1. **Nuove norme tecniche** su firme e documenti digitali, oggi centrali nella vita civile e aziendale.
2. **Aggiornamento e precisione sistemica** nelle sanzioni per il danneggiamento dei sistemi.
3. **Allineamento con gli standard internazionali**, rafforzando l'Italia come partner affidabile nella lotta al cybercrime globale.

La lezione è chiara: **non basta inserire “reati digitali” nel codice**. Occorre farlo **con coerenza tecnica, giuridica e informatica**, garantendo che le norme **riflettano la reale struttura delle minacce e dei sistemi digitali**.

Unità Didattica 2 – La legislazione Italiana

Lezione 3 - La tutela penale delle nuove creazioni intellettuali

Lo sviluppo dell'informatica ha portato all'emersione di **forme inedite di “opere dell'ingegno”**, che non rientravano facilmente nelle categorie giuridiche tradizionali (come romanzi, quadri, invenzioni meccaniche). È stato quindi necessario **ripensare le forme di tutela giuridica**, sia **civile** (diritti d'autore e brevetti), sia **penale** (sanzioni contro gli abusi e le violazioni).

Le principali “nuove creazioni intellettuali” oggetto di protezione normativa sono:

- Le **topografie dei prodotti a semiconduttori**
 - I **programmi per elaboratore**
 - Le **banche dati**
-

Le topografie dei semiconduttori

a) Cosa sono?

Una **topografia di semiconduttori** è il tracciato tridimensionale inciso su una piastrina di materiale semiconduttore (come il silicio), che consente al chip di indirizzare correttamente i segnali elettrici. In pratica, è il **layout fisico dei circuiti** all'interno di un microprocessore.

- Senza queste topografie non esisterebbero CPU, GPU o RAM. Sono l'equivalente digitale delle architetture edilizie: invisibili all'utente, ma strutturalmente fondamentali.

b) La tutela giuridica

L'Unione Europea, con la **Direttiva CEE del 16 dicembre 1986**, ha riconosciuto la necessità di proteggere le topografie, lasciando però libertà agli Stati membri sul tipo di tutela da accordare. In Italia, la tutela si è evoluta in tre fasi:

1. **Legge 21 febbraio 1989, n. 70**: prima tutela formale, di tipo **brevettuale** → rientra nella **proprietà industriale**.
2. **Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127**: inizialmente trattata come **illecito amministrativo**.
3. **Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30** – Codice della Proprietà Industriale: ha trasformato l'abuso delle topografie in **illecito penale**.

- Oggi la **riproduzione non autorizzata** di una topografia può essere **perseguita penalmente**, a tutela delle aziende produttrici di hardware.

I programmi per elaboratore (software)

a) La natura del software

Un programma per elaboratore è definito come una **sequenza di istruzioni** codificate in un linguaggio comprensibile alla macchina, che consente al computer di svolgere operazioni complesse. I software sono oggi il cuore della tecnologia: da un'app mobile a un algoritmo di intelligenza artificiale, tutto è "programma".

- ☐ È importante distinguere il **codice sorgente** (leggibile dall'umano) dal **codice oggetto** (leggibile dalla macchina).

b) Il riconoscimento giuridico

- **Direttiva CEE del 14 maggio 1991**
Stabilisce che i programmi devono essere tutelati **non come brevetti**, ma come **opere dell'ingegno**, soggette al **diritto d'autore**.
! Sono però **escluse dalla tutela le idee e i principi logici o algoritmici**: ciò che si tutela è **la forma espressiva del codice**, non il concetto in sé.
- **D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518**
Inserisce i programmi per elaboratore tra le opere coperte dalla **Legge sul diritto d'autore** (L. 22 aprile 1941, n. 633), che diventa così uno strumento chiave anche per il diritto informatico.

c) Le sanzioni penali: art. 171-bis L. 633/1941

Il legislatore introduce **una nuova figura di reato specifica** per il software:

- **Duplicazione a scopo di lucro**
- **Duplicazione "per trarne profitto"** (introdotta dalla L. 248/2000, anche senza scopo di lucro ma con vantaggio economico indiretto o altro tipo di vantaggio non esclusivamente economico)

☐ **Esempio pratico**: vendere software piratato, oppure usarlo illegalmente in un'azienda senza licenza, può costituire reato anche senza che ci sia una vendita diretta.

Le banche dati

a) Definizione normativa

Secondo la Direttiva CEE dell'11 marzo 1996, una **banca dati** è:

“Una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili”.

Questa definizione è ampia: comprende database medici, cataloghi editoriali, archivi digitali, motori di ricerca.

□ Il valore di una banca dati non sta nei singoli dati, ma **nell'organizzazione, nell'indicizzazione e nell'investimento economico fatto per raccogliarli.**

b) La tutela giuridica

- **D.lgs. 6 maggio 1999, n. 169**

Introduce un **doppio livello di tutela**:

1. **Diritto d'autore** se la banca dati presenta **originalità e creatività** (es. scelta dei dati, metodo di classificazione).
2. **Diritti esclusivi** anche in assenza di creatività, per tutelare **l'investimento economico**.

□ Anche una banca dati di ricette o di fonti bibliografiche può essere protetta, se si dimostra l'investimento per crearla.

c) Le sanzioni penali: art. 171-bis, comma 1-bis

È punita la **riproduzione abusiva di banche dati protette**, con pene simili a quelle per i software.

5. Conclusioni: una nuova frontiera della tutela penale

Questa lezione mostra con chiarezza come il diritto penale, in sinergia con quello civile, abbia **ampliato l'oggetto della protezione giuridica**:

Unità Didattica 2 – La legislazione Italiana

Lezione 4 - Il Codice della privacy: normativa, sanzioni, definizioni giuridiche

La **prima vera normativa italiana sulla protezione dei dati personali** è la **Legge n. 675 del 31 dicembre 1996**, intitolata:

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

Questa legge ha recepito la **Direttiva 95/46/CE**, prima normativa europea organica sulla privacy, nata con l'obiettivo di tutelare i cittadini **contro il trattamento abusivo dei propri dati**, in un'epoca in cui Internet iniziava a diffondersi capillarmente.

Nel tempo, la normativa italiana si è evoluta:

- **D.lgs. 28 dicembre 2001, n. 467**
 - Ha apportato **correzioni e integrazioni** alla legge del 1996.
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**
 - È il cosiddetto “**Codice della Privacy**”, tuttora in vigore (con numerose modifiche, soprattutto dopo il GDPR del 2016).
È una **legge-quadro**, che unifica e coordina in un unico testo le disposizioni italiane in materia di protezione dei dati personali.

Filosofia sanzionatoria del Codice: più amministrativo, meno penale

Una delle caratteristiche più evidenti del Codice del 2003 è la sua **impostazione sanzionatoria ricalibrata**:

- **Diminuzione delle sanzioni penali**, riservate solo ai casi più gravi.
- **Aumento significativo degli illeciti amministrativi**, ma con **inasprimento delle sanzioni pecuniarie**.

□ Questo riflette un principio moderno del diritto: **non tutto ciò che è illecito dev'essere punito penalmente**, soprattutto in ambiti tecnici e ad alta frequenza come il trattamento dati. Il diritto penale deve essere *extrema ratio*. Tuttavia, questa scelta **non è stata esente da critiche**. La stessa prof sottolinea che spesso:

- Il principio di **precisione delle norme penali** (nullum crimen sine lege certa) viene **disatteso**.
- Le norme risultano **formulate in modo generico**, lasciando margini eccessivi alla discrezionalità del giudice o del Garante.

Definizioni fondamentali del Codice

a) Dati personali

“Qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”.

□ **“Identificabilità” anche indiretta** → significa che non è necessario che il nome sia presente: è sufficiente che **una combinazione di elementi (email, targa, codice fiscale...)** possa ricondurre al soggetto.

Sottocategorie:

- **Dati identificativi**
 - Permettono l'**identificazione diretta** del soggetto. Es. nome e cognome, numero di telefono, codice fiscale.
- **Dati sensibili**
 - Idonei a rivelare:
 - origine razziale o etnica
 - convinzioni religiose, filosofiche, politiche
 - adesione a partiti, sindacati, associazioni
 - **stato di salute e vita sessuale**

□ Il trattamento dei dati sensibili è **sottoposto a rigorosissime garanzie**, pena la violazione della dignità della persona.

b) Trattamento

“Qualunque operazione, anche senza strumenti elettronici, concernente la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati”.

È una **definizione amplissima**, che include persino l'**osservazione passiva** (es. lettura di una cartella clinica) e attività **analogiche** (es. fotocopiare un certificato medico).

□ Anche se i dati **non sono registrati in una banca dati**, il trattamento può essere illecito.

Illeciti previsti dal Codice

a) Illeciti penali (solo nei casi più gravi)

1. **Trattamento illecito di dati**
 - Es. raccolta di dati senza informativa o senza consenso valido.
 2. **Falsità in dichiarazioni al Garante**
 - Es. mentire nel rispondere a richieste ufficiali del Garante.
 3. **Omessa adozione di misure di sicurezza**
 - Es. lasciare accessibili i dati sanitari senza credenziali.
 4. **Inosservanza dei provvedimenti del Garante**
 - Es. ignorare un'ordinanza di blocco dati.
 5. **Violazione dello Statuto dei lavoratori**
 - Es. controllo eccessivo della posta elettronica aziendale.
-

b) Illeciti amministrativi (più frequenti)

1. **Omessa o inidonea informativa**
 - L'utente non è stato correttamente informato su finalità e tempi di conservazione dei dati.
 2. **Cessione illecita di dati**
 - Es. vendere mailing list senza consenso.
 3. **Comunicazione illecita di dati sanitari**
 - Es. rivelare una diagnosi a soggetti non autorizzati.
 4. **Omissioni nelle notifiche**
 - Es. mancata notifica al Garante in caso di trattamento di dati sensibili su larga scala.
 5. **Omissione di collaborazione col Garante**
 - Es. mancata risposta a richieste di documentazione o accesso.
-

Conclusioni: verso il GDPR (2016) e oltre

Questa lezione chiude il Modulo 4 mostrando come il diritto penale dell'informatica **non sia confinato ai reati "tecnici"**, ma **abbracci anche il diritto alla riservatezza**, bene fondamentale in una società digitale.

Con il **GDPR (Regolamento UE 2016/679)**, il sistema italiano è stato ulteriormente integrato con norme europee più severe e uniformi, ma il **D.lgs. 196/2003, nella versione aggiornata, continua a rappresentare l'ossatura nazionale**.

Il **GDPR** (acronimo di *General Data Protection Regulation*) è il **Regolamento (UE) 2016/679**, emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il **27 aprile 2016**, ed entrato pienamente in vigore il **25 maggio 2018**. È il principale strumento normativo **europeo** sulla **protezione dei dati personali**,